Infraestructura de Servicios Blockchain de España

NOR1080 - Política de competencia y neutralidad

Proyecto	Autor
ISBE	finReg360
Fecha	**Colaboradores**
17.11.2025	Javier Ibañez GT Gobernanza

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

Índice

1. Introducción, objetivos y alcance 2
1.1 Introducción 2
1.2 Objetivo 2
1.3 Alcance y sujetos obligados 3
2. Principios rectores 4
3. Normas de conducta y obligaciones 6
3.1 Relacionadas con competencia responsable 6
3.2 Relacionadas con la neutralidad 6
4. Conductas prohibidas y régimen sancionador 9
5. Formación y sensibilización 11
6. Supervisión y control 12
7. Revisión y actualización de la Política 13
8. Entrada en vigor 14

1. Introducción, objetivos y alcance

1.1 Introducción

La **Infraestructura de Servicios Blockchain de España (ISBE)** es un proyecto estratégico impulsado por la Comunidad de Madrid, ejecutado por Alastria, y financiado dentro del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE – Next Generation EU. Su objetivo es desplegar la primera red blockchain nacional, pública e interoperable, alineada con la **European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)**, para fomentar la digitalización, la innovación y la sostenibilidad en España (en adelante, la **Red**).

El funcionamiento de la Red implica la participación coordinada de entidades públicas, privadas y académicas que actúan como operadores, validadores, desarrolladores, proveedores tecnológicos y usuarios institucionales, dentro de un entorno de confianza, trazabilidad y gobernanza distribuida.

Por su naturaleza permisionada y colaborativa, la Red **integra a entidades públicas y privadas bajo un modelo de gobernanza compartida**.

Esta **coexistencia de intereses requiere garantizar que todas las actuaciones se realicen bajo principios de competencia leal, neutralidad, imparcialidad y ausencia de privilegios, evitando conductas que distorsionen el funcionamiento de la Red o el mercado**.

La presente Política de Competencia y Neutralidad desarrolla y concreta los compromisos del Código Ético de ISBE y complementa la Política de Conflictos de Interés, asegurando un entorno equitativo y competitivo en el acceso, operación y uso de la Red.

1.2 Objetivo

La presente Política tiene por objeto garantizar la neutralidad institucional, tecnológica y económica en el funcionamiento de la Infraestructura de Servicios Blockchain de España (ISBE) y establecer un marco de competencia responsable y conducta leal para todos los miembros del Consorcio o ecosistema, incluyendo a operadores, desarrolladores y agentes asociados a la Red, en el marco de la regulación europea y nacional sobre competencia desleal y defensa de la competencia.

ISBE tiene naturaleza de infraestructura pública y de interés general. Por ello, la finalidad de esta Política es evitar que se produzca cualquier ventaja indebida, discriminación, interferencia o abuso de posición

que pueda afectar al correcto funcionamiento de la Red, al interés público o a la confianza de los usuarios.

Asimismo, esta Política persigue asegurar que el uso de ISBE se desarrolla bajo los principios de igualdad, libre concurrencia, no discriminación, transparencia en el ejercicio de las actividades de red, neutralidad tecnológica y protección del interés general, impulsando un ecosistema confiable, seguro e interoperable. En particular, se pretende:

- Evitar que los participantes utilicen su posición en la Red para obtener ventajas competitivas injustificadas frente a otros.
- Promover la interoperabilidad, la innovación abierta y el uso de estándares alineados con las iniciativas europeas.
- Garantizar que las decisiones que afecten a la Red se adopten con criterios objetivos, verificables y alineados con el interés general.

1.3 Alcance y sujetos obligados

Esta Política es de cumplimiento obligatorio para:

- Los Participantes y miembros del Consorcio ISBE, así como sus representantes, directivos y empleados, y personas que actúen por su cuenta.
- Los operadores de nodos, validadores, desarrolladores y administradores tecnológicos que participen en la Red.
- Los miembros de los órganos asambleario y de gobierno, comités y grupos de trabajo de ISBE.
- Proveedores de ISBE en general, y en particular contratistas, consultores y terceros que presten servicios a la Red o participen en licitaciones o proyectos vinculados.

Los miembros del Consorcio deberán vigilar y asegurar que el cumplimiento de las obligaciones de esta Política se extiende a usuarios finales, subcontratistas y terceros que operen en la Red, mediante control del contenido contractual en sus relaciones jurídicas con ISBE, y mediante el establecimiento de mecanismos adecuados de supervisión. En su caso, se redactarán al efecto cláusulas específicas en contratos, acuerdos de nivel de servicio (SLA) o convenios de colaboración cuyo clausulado contenga obligaciones relativas al cumplimiento normativo de esta Política.

2. Principios rectores

Las actuaciones de los sujetos obligados se regirán por los siguientes principios:

- **Libre competencia y no discriminación:** todos los participantes deben actuar de forma equitativa, evitando acuerdos, prácticas o decisiones que puedan falsear la competencia o excluir injustificadamente a otros agentes. Asimismo, los Sujetos obligados deberán abstenerse de realizar conductas que supongan aprovechamiento anticompetitivo de ventajas, abuso de posición dominante o prácticas colusorias en el sentido de la legislación vigente sobre defensa de la competencia.

- **Neutralidad institucional:** ISBE no favorecerá directa ni indirectamente a ningún miembro, proveedor o tecnología concreta. Las decisiones se adoptarán con base en criterios objetivos de eficiencia, basados en parámetros técnicos y verificables, en función de los intereses de ISBE y también del interés general que ISBE promueve.

- **Neutralidad tecnológica:** ISBE no favorecerá tecnologías, proveedores, estándares o soluciones concretas salvo justificación técnica documentada. Las infraestructuras, protocolos y soluciones utilizadas deberán ser interoperables y abiertas, evitando dependencias exclusivas o bloqueos tecnológicos (“lock-in”).

- **Neutralidad económica:** ningún participante podrá obtener ventajas competitivas derivadas de su posición en la Red como validador o ejecutor de cualquier función crítica en la arquitectura.

- **Libre concurrencia:** el acceso a la Red y sus servicios se regirá por condiciones objetivas, conforme a criterios de proporcionalidad y prohibición de prácticas discriminatorias.

- **Transparencia y trazabilidad:** las decisiones que afecten a la Red (por ejemplo, selección de proveedores, incorporación de nuevos miembros, adopción de tecnologías o estándares) deberán ser regladas, protocolizadas, verificables, documentadas y auditables.

- **Confidencialidad:** la información generada en los procesos de ISBE deberá ser protegida conforme a la Política de Confidencialidad y no podrá utilizarse con fines comerciales externos, especialmente si ese uso genera competencia desleal por atentar contra las exigencias de la buena fe entre empresas, o si constituye comportamientos anticompetitivos prohibidos o los promueve o favorece. Se prohíbe expresamente compartir datos reservados sobre los procesos

ISBE con terceros, fuera de los supuestos previstos en la normativa aplicable o en los acuerdos de participación en la Red.

3. Normas de conducta y obligaciones

3.1 Relacionadas con competencia responsable

Los miembros deberán actuar conforme a los principios de competencia leal:

- Prohibición de prácticas colusorias: queda prohibido cualquier acuerdo, coordinación o práctica concertada que impida, falsee restrinja la competencia dentro de la Red.
- Prohibición de abuso de posición de dominio: ningún participante podrá aprovechar su posición para excluir, limitar o perjudicar a otros usuarios, nodos o desarrolladores, independientemente de la cuota de mercado que acapare.
- Uso leal de la información: la información obtenida a través de ISBE no podrá utilizarse para fines comerciales, competitivos o estratégicos ajenos a la Red o contrarios al interés de la Red o que perjudiquen a otros participantes.
- Separación de roles: las actividades desarrolladas en nombre de ISBE deberán mantenerse claramente separadas de las actividades comerciales de cada entidad.

3.2 Relacionadas con la neutralidad

3.2.1 Neutralidad en nodos y validación

- Los nodos deberán procesar transacciones siguiendo el protocolo de consenso, que se sustentará en reglas *onchain* (de aplicación automática) y mecanismos de permisionado y/o autorización *offchain* eficientes, objetivos, transparentes, de efectos previsibles y que promuevan la actuación imparcial, impidiendo la instauración de prácticas excluyentes o discriminatorias.
- Quedan prohibidas cualesquiera prácticas de priorización injustificada, bloqueo, manipulación, ralentización o rechazo de transacciones que no respondan a criterios técnicos prefijados y legítimos (por ejemplo, de ciberseguridad, capacidad técnica o cumplimiento normativo).
- La capacidad técnica de los nodos no podrá utilizarse para limitar la participación de otros nodos, ni para alterar intencionadamente el rendimiento o comportamiento de la Red.

3.2.2 Neutralidad tecnológica

- ISBE no favorecerá lenguajes, estándares o proveedores específicos salvo necesidad técnica acreditada.
- Toda integración tecnológica se regirá por principios FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory).
- La Red promoverá arquitecturas abiertas, estándares interoperables y soluciones multi-proveedor, reduciendo el riesgo de dependencia tecnológica.

3.2.3 Neutralidad institucional

- Los órganos societarios de decisión y de administración y gobierno, así como los órganos de dirección y en particular los comités de ISBE, y las personas que actúen por su cuenta o en ejecución de mandatos o directrices suyos, actuarán con imparcialidad, basando sus decisiones en criterios técnicos, legales y económicos de interés general de la Red, en el marco de los fines de ISBE.
- Las contrataciones y adjudicaciones se regirán por principios de concurrencia, transparencia y mérito, evitando favoritismos, en el marco de aplicación de la política de conflictos de interés.
- En los grupos de trabajo, ningún participante podrá ejercer una posición prevalente, dominante o ejercer influencia desproporcionada sobre las decisiones técnicas o de desarrollo; en todas las sesiones se fomentará la participación plural y equilibrada. Las discrepancias interpretativas sobre el grado de influencia o dominio se resolverán por los órganos competentes de ISBE, previo informe del Comité de Sostenibilidad y Talento.
- Los procesos de votación se realizarán con registro y trazabilidad, de modo que pueda verificarse el cumplimiento de las normas internas y evitar conflictos de interés.

3.2.4 Neutralidad en el acceso a servicios

- Ningún miembro podrá restringir de forma injustificada el acceso de terceros a aplicaciones descentralizadas DApps, interfaces APIs, servicios, módulos o herramientas de ISBE, cuando, conforme a la gobernanza de la Red, dichos accesos deban ofrecerse en condiciones objetivas y no discriminatorias.
- Los criterios de acceso, limitación o suspensión de servicios deberán estar previamente definidos en las normas internas y ser conocidos por los participantes.

3.2.5 Neutralidad en el uso de datos

- Los datos generados por operar en ISBE no podrán explotarse para obtener ventajas competitivas fuera de los supuestos permitidos por la normativa aplicable externa e interna, conforme a los criterios y principios del Código Ético, respetando el marco contractual los acuerdos de participación.
- Queda prohibido el uso de datos de la Red para elaborar perfiles comerciales, segmentaciones informativas o estrategias de mercado que, más allá de la normativa sobre competencia y mercados, no respondan a finalidades legítimas de ISBE o conculquen otras normas imperativas, en particular las leyes nacionales y reglamentación europea en materia de gestión y tratamiento de datos (Data Act, GDPR), competencia tecnológica y prestación de servicios digitales (DSA, DMA) y manejo de herramientas de IA (RIA)

4. Conductas prohibidas y régimen sancionador

El **Comité de Sostenibilidad y Talento** de ISBE será el órgano competente para

- Detectar y evaluar de oficio la existencia de conductas o comportamientos anticompetitivos o discriminatorios en la red, y recibir declaraciones o manifestaciones de cualquier miembro del ecosistema relativas a la presencia de tales conductas o comportamientos.
- Proponer al CCRI medidas de mitigación de efectos anticompetitivos o impeditivas de una situación discriminatoria.
- Elabora un informe anual de seguimiento y revisión de esta Política.

El **Comité de Cumplimiento y Regulación** de ISBE (CCRI) es, por su parte, el órgano competente para:

- Aprobar esta política y sus modificaciones.
- Aplicar y supervisar el cumplimiento de esta Política. A tal efecto y, entre otras acciones, analizará los informes que le remite el Comité de Sostenibilidad y Talento, que podrá recabar su criterio sobre valoración de existencia, categoría o prevención de conductas prohibidas.
- Investigar y gestionar las presuntas infracciones que pudieran producirse. Para ello tendrán en cuenta, entre otros, las posibles infracciones y las medidas correctoras o disciplinarias que aplicarán en cada caso.
- Adopta las medidas disciplinarias o correctivas cuando corresponda, sin perjuicio de las competencias generales del órgano de administración de ISBE.

4.1 Infracciones

Constituyen infracciones de esta Política, entre otras:

- Discriminación de participantes o usuarios en el acceso o uso de la Red.

- Intercambio de información sensible o estratégica obtenida de ISBE para fines ajenos a la Red.
- Colusión, coordinación anticompetitiva o reparto de mercados dentro o fuera de la Red u otras prácticas contraria a la competencia.
- Abusos de posición de dominio derivados de la participación en los órganos de gobierno o de la condición de nodo, validador o proveedor estratégico.
- Manipulación de nodos o transacciones incluyendo bloqueo, priorización o distorsión deliberada de la operativa de la Red.
- Uso comercial de datos de la Red sin autorización o en contra de las normas aplicables.
- Impedimento del acceso de terceros a la Red sin causa justificada y conforme a las normas de admisión.
- Uso inapropiado de la información obtenida en la propia Red, comités o grupos de trabajo de ISBE.
- Reincidencia grave en conductas contrarias a esta Política o resistencia injustificada a la supervisión o auditoría.

4.2 Sanciones y/o medidas disciplinarias

En caso de que se cometa alguna de las infracciones listadas anteriormente, el CCRI podrá aplicar alguna o algunas de las siguientes medidas en función de la gravedad y el impacto de la infracción:

- Advertencias y requerimientos de subsanación.
- Medidas correctoras específicas (por ejemplo, modificación de procesos, refuerzo de controles, medidas formativas, distribución de informaciones singulares, etc.)
- Suspensión temporal de funciones, acceso limitado o retirada de derechos en ISBE.
- Suspensión total, rescisión de convenios o expulsión del Consorcio o de la condición de Participante de la Red,
- Comunicación a autoridades competentes cuando existan indicios de infracción administrativa o penal.

5. Formación y sensibilización

ISBE promoverá actividades formativas y de sensibilización dirigidas a los Sujetos Obligados, con contenidos relativos a:

- Principios de libre competencia y prácticas prohibidas, y su aplicación práctica.
- Neutralidad tecnológica e interoperabilidad.
- Separación de roles y prevención de posiciones dominantes o anticompetitivas, especialmente en el contexto de la aplicación de la Política de conflictos de interés.
- Buenas prácticas en el uso de datos y en la relación con otros participantes de la Red.

6. Supervisión y control

El CCRI ISBE, será responsable, sin perjuicio de las funciones previamente descritas, de:

- Supervisar anualmente el grado o nivel de cumplimiento de esta Política.
- Analizar de forma periódica los riesgos de conductas desleales o anticompetitivas o neutralidad en la Red derivados de la posición relativa de los nodos validadores u otros sujetos relevantes del ecosistema, en particular grandes compañías o grupos societarios.
- Elaborar, al menos con carácter anual, un informe de cumplimiento normativo que recoja las principales incidencias del ejercicio, las medidas adoptadas para su neutralización, y recomendaciones de mejora.

7. Revisión y actualización de la Política

Esta política será revisada al menos cada dos años, o antes si se producen modificaciones normativas, tecnológicas o institucionales relevantes.

La revisión corresponderá al Comité de Sostenibilidad y Talento, con aprobación final del CCRI ISBE y visto bueno del órgano de administración.

La versión actualizada será publicada en el Portal de Gobierno ISBE y comunicada a todos los participantes de la Red.

8. Entrada en vigor

La presente Política entra en vigor en la fecha de su aprobación por el Comité de Cumplimiento y Regulación y será de obligado cumplimiento para todas las entidades, operadores y usuarios con acceso permisionado a la Red.